SUPSI

Diritti umani e loro declinazione nel Lavoro sociale

Oliver Galfetti, docente DEASS/DFA, Bachelor Lavoro sociale
Dr. avv. Ersilia Gianella, docente di diritto SUPSI/DEASS

11 dicembre 2025

I Diritti Umani

- Si tratta di diritti fondamentali e universali di cui ognuno gode unicamente per il fatto di esistere come essere umano, indipendentemente dal colore della pelle, dalla cittadinanza, dalle convinzioni politiche e religiose, dal ceto sociale, dall'età, dal sesso e dall'identità di genere.

- Essi sono inalienabili, ossia non possono essere revocati o negati.

- Essi hanno una validità precostituita allo Stato e non dipendono dalla garanzia data da una costituzione nazionale

- Tutti gli Stati che elaborano o modificano una Costituzione, sono vincolati al rispetto dei diritti fondamentali. Lo Stato non può negarli e il singolo non può rinunciarvi né volontariamente, né sotto costrizione

Confederazione Svizzera, (2016), *ABC dei Diritti Umani*, Dipartimento degli Affari Esteri (DFAE).

I Diritti Umani e Contratto sociale

- La legittimità del potere e delle istituzioni politiche deriva dal consenso dei cittadini, che si accordano per formare una società organizzata, rinunciando a parte della propria libertà per garantire sicurezza, ordine e diritti.

- Con il contratto sociale gli individui:
  - **rinunciano a parte della loro libertà naturale** (es. la possibilità di agire senza restrizioni) per ottenere protezione e diritti garantiti.
  - lo Stato, in cambio, deve **proteggere i diritti fondamentali** degli individui, quali la sicurezza, la libertà e la proprietà.

- Questo accordo ipotetico stabilisce che i diritti umani non sono concessi dallo Stato, ma preesistono e devono essere riconosciuti e tutelati. Qui risiede la connessione con il concetto di diritti **universali** e **inalienabili**: essi esistono al di là di un contesto specifico e devono essere rispettati in ogni società organizzata.

Nascita dei diritti umani

- Magna Carta, 1215. Un documento redatto per raggiungere la pace tra l'impopolare re d'Inghilterra e un gruppo di nobili ribelli.

- Sebbene inizialmente fosse destinato a proteggere gli interessi della nobiltà, stabiliva alcuni principi fondamentali che sarebbero poi diventati centrali per lo Stato di diritto.

- La protezione dalla detenzione illegale e il diritto a un giusto processo: nessuno poteva essere imprigionato o privato dei propri beni senza una procedura legale.

- Limitazioni sul potere arbitrario del Re (influenza sulle future costituzioni moderne)



Magna Charta Libertatum, accettata il 15 giugno 1215 da Re Giovanni d'Inghilterra e redatta dall'Arcivescovo di Canterbury Stephen Langton.

Nascita dei diritti umani

- 1789, Rivoluzione francese: un'epoca di profonde disuguaglianze sociali ed economiche dovute al potere assoluto della monarchia. Nasce la *Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.*

- Manifesto dei principi illuministi che stabiliva i diritti fondamentali dei cittadini (solo ai cittadini uomini):

  - **Eguaglianza e libertà**: "Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti".
  - **Sovranità popolare**: la sovranità appartiene al popolo, non al monarca.
  - **Diritti fondamentali**: libertà, proprietà, sicurezza, e resistenza all'oppressione.
  - **Limiti al potere dello Stato**: la legge è espressione della volontà generale e deve proteggere i diritti di tutti.



Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, Le Barbier, 1789, olio su tela, 71 x 56 cm, Parigi, museo Carnavalet.

Le Nazioni Unite e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

- Documento adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1948, in risposta agli orrori della Seconda Guerra Mondiale.

- È il primo documento a dichiarare esplicitamente i diritti universali inalienabili di ogni individuo.

- Essa riprende i valori universali che tutelano la libertà e la dignità di tutti gli esseri umani:
  - Diritti di libertà e uguaglianza;
  - Diritti fondamentali (tra i quali la sicurezza sociale e il diritto al lavoro);
  - Doveri fondamentali (responsabilità del singolo nei confronti della comunità)



Eleanor Roosevelt, prima Presidente della Commissione per i Diritti Umani dell'ONU, 1948.
Fonte: www.un.org

Applicazione e protezione dei Diritti Umani in Svizzera

- La Svizzera, con il suo sistema politico basato sul federalismo e sulla democrazia diretta, ha una posizione unica nell'applicazione e protezione dei diritti umani.
- I diritti umani universali sono sanciti dalla Costituzione e vincolati dal diritto internazionale.
- Gli strumenti di democrazia diretta permettono ai cittadini di influenzare le leggi e le politiche (es. iniziativa popolare e referendum facoltativo).
- Tuttavia, esistono limiti precisi per garantire che i diritti fondamentali non vengano messi in discussione.

Applicazione e protezione dei Diritti Umani in Svizzera

- I diritti umani sono incorporati nella **Costituzione federale svizzera del 1999**, che rappresenta il documento fondamentale del sistema legale elvetico. Essi sono classificati come **diritti fondamentali**, riconosciuti e protetti a livello nazionale.

- **Esempi di diritti fondamentali** (Articoli 7-36 della Costituzione):
  - Dignità umana (Art. 7).
  - Uguaglianza davanti alla legge e divieto di discriminazione (Art. 8).
  - Libertà di credo e di coscienza (Art. 15).
  - Libertà di espressione e di stampa (Art. 16).
  - Diritto all'istruzione gratuita (Art. 19).

  La Costituzione garantisce che ogni diritto fondamentale sia tutelato dallo Stato, rendendo obbligatoria la loro applicazione.

- La Svizzera è vincolata dal **diritto internazionale** (Art. 5 della Costituzione), che ha priorità in caso di conflitto con la legislazione interna.

- I principali trattati internazionali ratificati includono la **Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU)** e i trattati delle Nazioni Unite sui diritti umani.

Applicazione e protezione dei Diritti Umani in Svizzera

- La democrazia diretta svizzera è progettata per rispettare e proteggere i diritti umani, pur consentendo al popolo un'ampia partecipazione politica.

- **Equilibrio tra sovranità popolare e norme internazionali**:
  La priorità del diritto internazionale (es. CEDU) impedisce che i diritti umani fondamentali siano messi in discussione da iniziative o referendum.

  Esempio: La Corte Europea dei Diritti Umani garantisce che le decisioni nazionali rispettino i diritti sanciti dalla CEDU.

- **Controllo giuridico delle iniziative popolari**:
  Iniziative contrarie al diritto internazionale vincolante possono essere invalidate.

  Ad esempio, iniziative che violano il divieto di tortura o la dignità umana non sono ammesse.

- **Ruolo della Costituzione**:
  I diritti fondamentali sanciti nella Costituzione non possono essere modificati arbitrariamente, garantendo stabilità e protezione.

In parole povere…

Nonostante l'ampio potere del popolo, ci sono limiti precisi per proteggere i diritti umani:

- **Inviolabilità delle norme imperative del diritto internazionale**:
  Le norme più importanti, come il divieto di genocidio o di schiavitù, sono superiori a qualsiasi decisione democratica interna.

- In Svizzera, la **Costituzione federale** stabilisce che:

  - L'**Articolo 5**: La Confederazione rispetta il diritto internazionale.
  - L'**Articolo 190**: Il diritto internazionale è vincolante per le autorità e prevale in caso di conflitto con le leggi nazionali.

  Questo meccanismo garantisce che la Svizzera adempia ai suoi obblighi internazionali, anche in presenza di decisioni contrarie prese a livello nazionale.

Promozione dei Diritti Umani, l'esempio dell'Agenda 2030

L'**Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile** è un piano d'azione globale adottato nel 2015 dagli Stati membri delle Nazioni Unite per affrontare le principali sfide del pianeta entro il 2030.

Essa si fonda su 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) e 169 traguardi che integrano dimensioni sociali, economiche e ambientali, ponendo i diritti umani al centro dell'azione.

La Svizzera ha aderito all'Agenda 2030 nel 2015, impegnandosi a integrarne i principi nel proprio contesto politico e sociale.



Promozione dei Diritti Umani, l'esempio dell'Agenda 2030

L'Agenda 2030 è un piano globale per:

- **Porre fine alla povertà** in tutte le sue forme e dimensioni (SDG 1).
- **Promuovere l'uguaglianza e i diritti**: lotta alle disuguaglianze (SDG 10), uguaglianza di genere (SDG 5), accesso all'istruzione (SDG 4), salute e benessere (SDG 3).
- **Proteggere il pianeta** e affrontare il cambiamento climatico (SDG 13, 14, 15).

Gli SDGs si basano sui principi di **non discriminazione** e **uguaglianza**, cardini dei diritti umani.

Riflettono l'interconnessione tra diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, riconosciuta nei trattati internazionali.



Vincolatività dell'Agenda 2030 per la Svizzera

L'Agenda 2030 non è giuridicamente vincolante, ma rappresenta un impegno politico e morale.

Tuttavia, la sua attuazione si collega strettamente agli obblighi derivanti dai trattati internazionali sui diritti umani:

- **Connessione con il diritto internazionale**: Gli SDGs si sovrappongono con obblighi vincolanti già ratificati dalla Svizzera, come quelli della Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF) o della Convenzione per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (CEDAW).

- **Monitoraggio internazionale**: La Svizzera presenta regolarmente rapporti al Consiglio ONU sui Diritti Umani per dimostrare i progressi nell'implementazione dell'Agenda 2030.



Sfide e Criticità

Difficoltà significative che minano la piena realizzazione degli obiettivi, specialmente nei seguenti ambiti:

1. Disuguaglianze interne: migranti e rifugiati

Amnesty International ha sottolineato che **i migranti e i rifugiati** in Svizzera continuano a essere marginalizzati, con scarsi livelli di protezione e supporto. In particolare, l'**Eurorpean Court of Human Rights** ha criticato la Svizzera per aver respinto **domande di ricongiungimento familiare** da parte di rifugiati che dipendevano dall'assistenza sociale.

2. Impronta ecologica

Nonostante politiche verdi avanzate, la Svizzera mantiene un’elevata impronta ecologica a livello globale, con un consumo eccessivo di risorse e un impatto ambientale significativo, principalmente a causa delle importazioni.

Sfide e Criticità

3. Disuguaglianze di genere

Nonostante i progressi, persiste una significativa **disparità salariale** (18%) e una bassa **rappresentanza femminile nelle posizioni di leadership** (26%), con il divario che rischia di richiedere decenni per essere colmato.

4. Aumento della precarietà

L'aumento dei **"working poor"** e la difficoltà di molte famiglie di mantenere un livello di vita dignitoso, nonostante il lavoro, evidenziano la crescita della precarietà e delle **disuguaglianze economiche** in Svizzera.

FONTI:
Amnesty International Annual Report 2023/2024,Switzerland, https://www.amnesty.org/en/location/europe-and-central-asia/western-central-and-south-eastern-europe/switzerland/report-switzerland/

Amnesty International Svizzera (2024), IL CONSIGLIO FEDERALE DEVE IMPEGNARSI PER LA PROTEZIONE DEL CLIMA E DEI DIRITTI UMANI, https://www.amnesty.ch/it/news/2024/il-consiglio-federale-deve-impegnarsi-per-la-protezione-del-clima-e-dei-diritti-umani

SwissInfo (2023),*Poverty 'misunderstood' in wealthy Switzerland,* https://www.swissinfo.ch/eng/society/poverty-misunderstood-in-wealthy-switzerland/48493638

SECO (2022), *Gender inequality remains high in Switzerland*, https://www.kmu.admin.ch/kmu/en/home/New/news/2022/gender-inequality-remains-high-in-switzerland.html

Agenda 2030 – approfondimenti

- https://www.eda.admin.ch/agenda2030/it/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung.html

Obbiettivo 16: Promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo sostenibile, garantire a tutti l'accesso alla giustizia e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli

(…)

- 16.2: Porre fine all'abuso, allo sfruttamento, al traffico di bambini e a tutte le forme di violenza e tortura nei loro confronti
- 16.3: Promuovere lo stato di diritto a livello nazionale e internazionale e garantire un pari accesso alla giustizia per tutti

(…)

- 16.6: Sviluppare a tutti i livelli istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti
- 16.7: Garantire un processo decisionale responsabile, aperto a tutti, partecipativo e rappresentativo a tutti i livelli

(…)

- 16.10: Garantire un pubblico accesso all'informazione e proteggere le libertà fondamentali, in conformità con la legislazione nazionale e con gli accordi internazionali

(…)

Ruolo degli Stati e della politica, ruolo della ricerca e dell'insegnamento e ruolo dell'operatore sociale

STATO

- Ruolo dei cittadini, dei politici e dei legislatore nell'adattare le norme (iniziativa sull'inclusione)
- Accetazione del lavoro degli organi di controllo internazionali (CEDU, CIG, GREVIO, Osservatorio generale delle Nazioni unite)

RICERCA e INSEGNAMENTO

- Childs'rigths MOOC
- Child friendy guide
- Schede di orientamento per il collocamento extrafamigliare

SOCIETÀ CIVILE

- Amnesty international
- Integras (quality4children)

OPERATORE SOCIALE: «il benessere dei bambini si concretizza nella formazione degli operatori sociali che hanno a che fare con lui»